

1500013-96.2019.8.26.0538

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME MARTINS DAMINI

Comarca: Santa Cruz das Palmeiras

Foro: Foro de Santa Cruz das Palmeiras

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2009356/2019 - Delegacia de Polícia de Santa Cruz das Palmeiras, 3104644 - Delegacia de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Cruz das Palmeiras

Foro de Santa Cruz das Palmeiras

Vara Única

Avenida do Café, nº 665, Santa Cruz Das Palmeiras-SP - cep 13650-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500013-96.2019.8.26.0538 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500013-96.2019.8.26.0538

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2009356/2019 - Delegacia de Polícia de Santa Cruz das Palmeiras, 3104644 - Delegacia de Polícia de Santa Cruz das Palmeiras, 69/2019 - Delegacia de Polícia de Santa Cruz das Palmeiras, 2009356 - DEL.POL.S.CRUZ DAS PALMEIRAS, 69/19/210 - DEL.POL.S.CRUZ DAS PALMEIRAS, 2009356 - DEL.POL.S.CRUZ DAS PALMEIRAS, 69/19/210 - DEL.POL.S.CRUZ DAS PALMEIRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas Andre Alves Pereira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME MARTINS DAMINI

Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público contra LUCAS ANDRÉ ALVES PEREIRA, qualificado. Narrou a denúncia que, em 10 de janeiro de 2019, por volta das 19h00, na Praça Ernesto José Bordoni, Conjunto Habitacional Habitar Brasil, Santa Cruz das Palmeiras/SP, nas imediações de sedes de entidades estudantil e esportiva (Escola Estadual "Maria de Lourdes do Nascimento Guerreiro" e Esporte Clube Vila Nova), o denunciado, trazia consigo, para fins de tráfico, 02

(dois) invólucros plásticos contendo crack, com peso bruto conjunto de 0,5g (cinco decigramas), e 05 (cinco) invólucros plásticos contendo maconha, com peso bruto conjunto de 5g (cinco gramas), em autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Pugnou, assim, pela condenação às sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 36/38).

Notificado, em defesa prévia, sem preliminares, o acusado se reservou no direito de se manifestar sobre o mérito em alegações finais. Arrolou testemunhas (fls. 96/97). A denúncia foi recebida em 05/05/2019, designando-se audiência de instrução (fls. 98/99).

A prisão preventiva foi revogada, concedendo-se a liberdade provisória, com cautelares (fls. 201/208).

Ao longo da instrução, foram ouvidas 3 (três) testemunhas e interrogado o acusado. Na fase do art. 402 do CPP, nenhuma diligência foi requerida.

Por meio de alegações finais escritas, o Ministério Público reiterou os termos da inicial acusatória e requereu a condenação do acusado (fls. 255/257).

A defesa, em memoriais, pugnou pela desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06. Para tanto, alegou que as drogas encontradas em poder do acusado, de ínfima quantidade, se destinavam ao consumo próprio; o acusado não foi encontrado traficando as drogas; as únicas provas que militam contra o acusado são as versões policiais; não há elementos mínimos para a condenação, devendo prevalecer o in dubio pro reo. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 e o afastamento da causa de aumento do art. 40, III do mesmo diploma, pois a escola estava fechada e a fixação do regime inicial aberto (fls. 258/270).

É o relatório. Fundamento e decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Inexistindo nulidades a inquinar o feito, e estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, examino o mérito.

A materialidade dos fatos promana do auto de prisão em flagrante (fl. 1), boletim de ocorrência (fls. 5/7), auto de exibição e apreensão (fls. 8/9), auto de constatação preliminar (fls. 10/11), laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 91/93), bem como da prova oral colhida.

A autoria é certa e deve ser atribuída ao acusado, a despeito de a ter negado em interrogatório.

A versão apresentada ficou isolada no conjunto probatório formado ao longo da persecução criminal.

Com efeito, o militar Felipe Souza Pires de Castro, em juízo, aduziu que que fazia patrulhamento de rotina pela cidade, ocasião em que recebeu denúncia sobre a prática do tráfico por sujeito trajando camiseta amarela, bermuda e boné; em diligência pelo local indicado, surpreendeu o réu, que ostentava as características fornecidas; na posse dele, foram apreendidas 2 (duas) pedras de crack e dinheiro trocado; ainda, enquanto procuravam por mais drogas nas imediações, receberam nova ligação, indicando o local exato onde o réu escondia mais porções de maconha, devidamente embaladas, prontas para serem entregues ao consumo de terceiros.

A testemunha Márcio Costa Rodrigues, também policial, sob o crivo do contraditório, corroborou o aduzido pelo colega de farda, depondo em semelhante sentido.

Acrescentou que, na abordagem, após a realização de busca pessoal, foram localizadas 2 peças de crack e quantia em dinheiro, bem com o que o local é conhecido ponto de tráfico de drogas da urbe.

Nada nos autos aponta no sentido de que os depoentes tiveram o intuito espúrio de incriminar o agente indevidamente, o que não decorre automaticamente da circunstância de se cuidarem de policiais militares. Até porque prestaram depoimento sob o compromisso do art. 203 do CPP, razão pela qual o quanto por eles aduzido merece relevo para fins de formação do convencimento decisório. A jurisprudência é pacífica sobre o tema:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de

agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação policial, age facciosamente, ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” (STF, HC 74.608-0/SP, Min. Celso de Mello, j. 18.2.97, apud JTJ 263/518)

Ademais, seus relatos não foram infirmados pela testemunha da defesa.

Com efeito, Felipe Fabrício Teodoro, disse que é amigo do réu; estava junto dele quando da abordagem.; o réu portava duas pedras de crack; as drogas estavam no chão, ao lado do pé do acusado; os policiais procuraram por mais drogas no local e voltaram com mais 5 buchas de maconha; os agentes da lei disseram que as drogas pertenciam ao réu; não tinha ninguém perto da moita onde a maconha foi encontrada; tinha bastante gente na praça.

As drogas não se destinavam ao exclusivo consumo pessoal. É o que deflui da análise em concreto dos parâmetros estabelecidos pelo art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06.

Afinal, a despeito da reduzida quantidade, foram achadas drogas de natureza diversa (crack e maconha), a Polícia recebeu denúncia a respeito da ocorrência de tráfico, o local do ocorrido é conhecido pelo comércio ilícito de entorpecentes e a maconha estava embalada para a venda. Além disso, como apurado ao longo da instrução, foi apreendido dinheiro trocado em posse do acusado, circunstância típica de transações comerciais, em que o troco se faz necessário. Tudo isso reflete o propósito de difusão ilícita, o qual não é excluído, por si só, pela eventual concomitante condição de usuário regular de drogas.

Bem por isso, ficou claro que o denunciado, de forma consciente e intencional e, portanto, dolosa (art. 18, I, CP), trouxe consigo drogas, com finalidade mercantil, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O fato, pois, é típico, por se amoldar à conduta descrita no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

A ilicitude é patente, à luz da teoria indiciária ou da ratio cognoscendi, porquanto não há quaisquer eximentes.

Também se faz presente a culpabilidade. Isso porque o réu é imputável, tinha potencial consciência da ilicitude e dele era exigível conduta diversa, nenhuma dirimente militando em seu favor.

Nesse cenário, observada a harmonia e a coesão do conjunto probatório, não há qualquer incongruência ou dúvida relevante que pudesse atrair a incidência do in dubio pro reo, corolário do princípio da presunção de inocência (art. 5º, XLVI, CF/88).

Destarte, sendo o fato típico, ilícito e culpável, de rigor a condenação.

II.1 – DOSIMETRIA DAS PENAS

Passo, pois, à dosimetria e individualização das penas (art. 5º, XLVI, CF/88), norteando-me, precipuamente, pelos arts. 59 e 68 do CP e art. 42 da Lei 11.343/06.

A culpabilidade, assim entendido o grau de reprovabilidade, é normal à espécie.

Bons antecedentes. A conduta social, caracterizada pelo comportamento no meio em que vive, a personalidade, que representa a índole do agente, e os motivos, consubstanciados pelas razões delitivas, não contam com elementos suficientes para esclarecimento. As circunstâncias, dados periféricos da prática criminosa, que abrangem a natureza e a quantidade das drogas, são desfavoráveis, ao passo que envolvem crack, entorpecente de alto potencial ofensivo à saúde. As consequências, as quais correspondem ao mal causado pelo delito que transcende o resultado típico, não foram graves. O comportamento da vítima, toda a coletividade, é neutro e não o desfavorece.

Na primeira fase, valorada negativamente 1 (uma) circunstância, fixo as penas-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, sem atenuantes ou agravantes, mantenho as reprimendas.

Na terceira fase, reconheço a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 e, não havendo majorantes, reduzo as penas em 1/6, concretizando-as em 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Trata-se de agente primário, de bons antecedentes, que não se dedica a atividades

criminosas, tampouco integra organização criminosa. É o que se infere de seu histórico criminal (fls. 237/242) e da ausência de outros elementos de convicção em contrário. Considerando, todavia, que a traficância envolveu crack, droga cuja natureza ostenta elevadíssimo potencial lesivo à saúde, emprego a fração redutora mínima de 1/6 para a causa de diminuição de pena em apreço.

Não é aplicável a causa de aumento do art. 40, III, pois o crime foi praticado em 10 janeiro, período em que a escola se encontrava fechada. A majorante em tela somente incide se a prática de narcotraficância ocorrer em dia e horário em que facilite a prática criminosa e a disseminação de drogas em área de maior aglomeração de pessoas. A elevação de pena imposta àquele que trafica nas dependências ou imediações de estabelecimento de ensino justifica-se nos benefícios advindos ao agente com a mercancia nas proximidades de tal estabelecimento, diante da maior circulação de pessoas e da possibilidade de se atingir os frequentadores do local. É o que a pregoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, 6ª Turma. REsp 1.719.792-MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 13/03/2018 - informativo 622), com a qual coaduno.

Fixo o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em conta a ausência de informações sobre a condição econômica do réu (art. 49, § 1º c/c art. 60, CP).

O regime inicial será o semiaberto, ante o patamar de pena corporal aplicado (art. 33, § 2º, "b", CP).

Embora trate-se de crime equiparado ao hediondo, o art. 2º, § 1º da Lei 8.072/90, afigura-se inconstitucional, por desrespeito ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF) e ao princípio da individualização das penas (art. 5º, XLVI, CF) (HC 111.840, STF).

Inviável a aplicação do art. 387, § 2º, do CPP, por falta de informações hábeis a respaldar não só a real situação processual do acusado, mas também os requisitos subjetivos indispensáveis à estipulação de regime diverso do ora imposto, cabendo-lhe pleitear o benefício que entende devido junto à Vara de Execução Criminal Competente.

Não é cabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, em virtude da quantidade de aplicada (arts. 44 e 77, CP).

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido constante da exordial, resolvendo o mérito, para CONDENAR o réu LUCAS ANDRÉ ALVES PEREIRA, qualificado nos autos, com fulcro no art. 387 do CPP, pela prática do crime previsto no art. 33, caput e § 4º, da Lei 11.343/06, a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

IV - DELIBERAÇÕES FINAIS

Deixo de fixar valor mínimo para reparação do dano causado pelas infrações, na forma do art. 387, IV, do CPP, ao passo que não houve requerimento por parte do Ministério Público, o que inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado (art. 5º, LV, CF/88).

Defiro o recurso em liberdade, à luz dos art. 282 c/c art. 312 c/c art. 313 c/c art. 387, §1º, do CPP, mantendo a decisão de fls. 201/208 por seus próprios termos. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (art. 804, CPP). Eventual requerimento de gratuidade da justiça será analisado na fase de execução.

Após o trânsito em julgado: a) oficie-se ao Instituto de Identificação, na forma da lei; b) oficie-se ao TRE, para fins do disposto no art. 15, III, da CF/88 c/c art. 71 do Código Eleitoral; c) expeça-se guia de execução definitiva (art. 106, LEP); d) determino a destruição das amostras de drogas guardadas para contraprova, com certificação nos autos (art. 72, Lei 11.343/06); e) dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Santa Cruz Das Palmeiras, 26 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA